

통 보 / 시정 요구

1. 제 목 : 법원 휴면공탁금 관리 및 회수 필요
2. 소관부점 : 가계지원처, ●●지역본부, ■■지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

가계지원처는 「업무분장세칙」 제15조 제1호 및 제8호에 따라 가계지원업무 관련 채권관리 총괄과 관련 기획 지원 업무를 수행하고 있으며 「공탁금 등 관리·회수에 관한 요령」 제4호 다목에 따라 각 채권별 공탁금 등의 관리 현황을 담당이사에게 보고하는 주무부점이며

●●지역본부 및 ■■지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 국유부동산의 관리·처분 및 권리보전 업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

‘대한민국 법원 전자공탁’ 사이트(ekt.scourt.go.kr)에서는 공탁자가 공탁금을 납입한 후 공탁금을 회수 또는 수령할 수 있는 권리자가 공탁금을 지급 받을 수 있음에도 그 지급이 이루어지지 않은 상태를 예금 등과 비교하여 ‘휴면공탁금’이라 칭하면서 찾아가도록 안내하고 있으며

「공탁법」 제9조 제3항에 따르면 공탁물이 금전인 경우 그 원금 또는 이자의 수령, 회수에 대한 권리는 그 권리를 행사할 수 있는 때부터 10년간 행사하지 아니할 때에는 시효로 인하여 소멸¹⁾한다고 되어 있다.

또한 공사회계의 경우 「공탁금 등 관리·회수에 관한 요령」 제4호에 따라 채권관리부점은 공탁금 등의 관련 정보를 반드시 전산에 입력하고 회수대책을 수립하여 관리하고 매 분기별 공탁금 등의 현황을 작성하여 채권 주무부점에 제출하도록 되어 있으며 주무부점장은 각 채권별 공탁금 등의 관리현황을 총괄하여 담당이사에게 해당 분기 다음 달 20일 까지 보고(이하 “공탁금 관리현황 보고”라 한다)하도록 되어 있다.

국유회계의 경우는 「수탁 국유일반재산 관련 공탁금 관리회수 업무처리 기준²⁾」에 따라 공탁금 관리부점은 공탁금과 관련된 국유재산 대장정보, 공탁내역 등을 반드시 전산자료로 관리하고 공탁물 회수 사유가 발생한 경우 지체 없이 회수하여야 하며, 이를 유예하고자 하는 경우 그 사유를 명시하여 공탁금 관리 부점 부점장의 승인을 받아야 한다고 되어 있다.

따라서, 법원에서 안내하는 휴면공탁금에 대해 회수 사유가 발생한 공탁금이 있을 경우 채권 담당자는 적기에 회수해야 하며 미회수 공탁금에 대해서는 전산에 입력하고 현황을 작성하여 보고하는 등 적절하게 관리하여야 한다.

1) 「행정예규」 제5호-가에 따르면 공탁일로부터 15년이 경과된 미제 공탁사건의 공탁금은 편의적으로 소멸시효가 완성된 것으로 보아 「공탁규칙」 제62조에 따라 국고귀속조치를 취하되, 그 후 소멸시효가 완성되지 아니한 사실을 증명하여 공탁금지급청구를 한 경우에는 착오 국고귀속 공탁금의 반환절차에 따라 처리하도록 되어 있음

2) 국유재산기획처-6352, 2019. 9. 18.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 법원 전자공탁 사이트(ekt.scourt.go.kr) 휴면공탁금 찾기 화면에서 공사 및 국유사업자 공인인증서 인증 절차를 거쳐 조회한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 공사회계 휴면공탁금 관리 필요

공사 휴면공탁금은 [표 27]의 ‘가’와 같이 집행공탁 ×건, 변제공탁 ×건, 보증공탁 ×건 등 총 ×건이 조회되었다.

그 중 공탁 종류와 공사 지위 등을 검토³⁾하여 [표 27]의 ‘가’와 같이 공탁금 회수 가능성이 있어 확인해 볼 필요가 있는 공사가 ①공탁자인 ×건(보증공탁), ②피공탁자인 ×건(집행공탁: ×, 변제공탁: ×)등 ×건과

공사가 공탁자 또는 피공탁자는 아니지만 법원에서 공제한 휴면공탁금에 포함되어 있어 공사 지위 등을 검토⁴⁾하여 ③지급청구자 및 ④지급제한권리자인 공탁 총 ×건(집행공탁: ×, 변제공탁: ×, 보증공탁: ×)에 대하여 12개 지역본부에 법원 방문 열람 등 확인을 요청하였다.

3) 분류기준: 집행공탁 및 변제공탁일 경우 수령할 수 있는 피공탁자 지위, 보증공탁일 경우 공사가 공탁한 공탁자 지위

① 공탁자: 금전 등을 공탁소에 임치하는 자

② 피공탁자: 공탁물을 수령할 자로 지정된 자

4) 분류기준: 공탁종류별로 공탁잔액 고액순, 전국 법원

③ 지급제한권리자: 공탁금 출급, 공탁사유 등의 절차에서 제한사유가 발생하는 경우 그 지급을 보류하게 된 공탁에 대해 수령 등의 권리가 있는 자

④ 지급청구자: 공탁금에 대하여 일정한 권리가 있는자가 공탁물에 대하여 출급을 청구할 경우 이를 청구할 수 있는 자

[표 27] 공사 명의 휴면공탁금 확인 요청 및 결과 현황

가. 공사 명의 휴면공탁금 및 확인 요청 현황

(단위 : 건)

공탁 종류	확인요청/전체 (비율)	공사 지위			
		①공탁자	②피공탁자	③지급청구자	④지급제한권리자
합계	“기재 생략”				
집행					
변제					
보증					

나. 휴면공탁금 확인 요청 결과

(단위 : 건, 천 원)

공탁 종류	미회수/확인요청	공사 지위			
	공탁잔액	①공탁자	②피공탁자	③지급청구자	④지급제한권리자
합계	“기재 생략”				
집행					
변제					
보증					

그 결과 [표 27]의 ‘나’와 같이 확인요청한 공사가 ①공탁자 또는 ②피공탁자인 ×건 중 공사가 ①공탁자인 보증공탁 ×건이 회수 권리가 있지만 해당 사건이 종결되지 않아 현재 회수할 수 없는 공탁금으로 확인되는데 [표 28]과 같이 이 중 ×건이 가계지원처에서 매분기마다 수행하는 공탁금 관리현황 보고에 누락되어 있었다.

[표 28] 공탁금 관리현황 보고 누락 명세

(단위 : 건, 원)

순번	소관부점	차주번호	공탁구분	법원	공탁사건번호	금액
합계	“기재 생략”					
1						
2						
3						
4						
5						
6						

또한 [표 27]의 ‘나’ 와 같이 확인요청한 공사가 ③지급청구자 및 ④지급제한권리자인 공탁 ×건은 대부분이 채무자 공탁금(금전)에 대해 발견재산 조치를 한 것으로 ×건은 이미 압류추심 조치 등을 통해 회수 완료된 상태였으며 나머지 ×건은 배당절차 미진행 등으로 인해 공사 배당이 미확정 상태인 것으로 확인되었다.

따라서 법원에서 안내하는 휴면공탁금은 공사가 공탁자 또는 피공탁자인 경우 회수사유가 발생하지 않거나 이미 회수한 공탁금 이라도 상관없이 공제한 것으로 보이지만 공탁금 관리현황 보고에 누락된 사항이 있으므로 이에 대한 관리가 필요해 보인다.

(2) 국유회계 공탁금 회수 불철저

국유 휴면공탁금은 [표 29]와 같이 총×건이 조회되어 확인한 결과 공사가 ①공탁자인 ×건(보증공탁), ②지급청구자인 ×건(변제공탁)등 총 ×건이 회수 사유가 발생하였는데도 회수하지 않은 것으로 확인⁵⁾되었다.

[표 29] 국유 사업자 명의 공탁금 현황

공탁 종류	합계	국유 사업자 지위		
		①공탁자	②피공탁자	③지급청구자
합 계		“기재 생략”		
변 제				
보 증				
집 행				

‘ “기재 생략” ’ 공탁사건의 경우 □□지역본부 소관 ‘ “기재 생략” ’ 소재 국유재산에 대하여 소유권이전등기 소송 화해권고결정(“기재 생략”)에 따라 2021. 3. 22. ◆◆◆◆◆◆◆◆(“기재 생략”)이 위 국유재산에 대한 매매대금 변제를 위해 ×원을 금전 공탁한 것으로

당시 재산관리 담당자가 2021. 3. 31. 공탁통지서 수령 후 2021. 12. 24. ■■■지방법원에 공탁금 출급 신청하였으나 ●●법원은 공탁사건의 피공탁자는 대한민국(소관 : 기획재정부)이며 공사가 피공탁자 대한민국의 위임장을 제출해야 한다는 이유로 공탁금 출급 청구에 대하여 불수리 결정⁶⁾을 하였는데

5) 나머지 ×건은 회수 사유 미발생, 전산으로 관리 중

6) 공탁금 출급 청구 불수리 결정 이유 요약: “변제공탁에서 공탁금출급청구권은 피공탁자 또는 그의 승계인에게 있는데, 신청인은 피공탁자 대한민국(기획재정부)의 위임장이 없고, 이 사건 공탁의 대상인 토지가 대한민국의 일반재산이며, 한국자산관리공사에게 관리권이 있다는 어떠한 소명자료도 제출받은 바 없으므로 공탁금의 출급청구를 불수리 한다.”

기획재정부 소관 국유재산은 국유재산법령⁷⁾에 따라 공사에 관리·처분에 관한 사무가 위탁되어 있으며 국유재산 관리대장을 통해 위 국유재산이 기획재정부 소관 국유재산인 사실 및 관리권이 공사에 있음을 충분히 증명할 수 있음에도 불구하고 출급청구 불수리 결정 통보를 받은 후 감사일 현재까지 아무런 조치⁸⁾를 하지 않고 있었고

‘“기재 생략”’ 공탁사건의 경우 ■■■지역본부 소관 “기재 생략”’ 소재 국유재산의 무단점유자 ◆◆◆ 외 1인에게 공사가 2014. 9. 15. 부동산 점유이전금지가처분(“기재 생략”)을 신청하면서 2014. 10. 8. 가처분 보증을 위해 ×원을 금전 공탁한 것으로

이후 ◆◆◆ 외 1인이 2022년 5월경 위 국유재산에 대한 명도를 완료하였으므로 지체 없이 가처분 사건 취하 및 공탁금 회수 신청을 했어야 하는데도 감사일 현재까지 아무런 조치를 하지 않은 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 가계지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 법원이 공정한 휴면공탁금에 대한 관리 방안을 검토하겠다고 하였다.

□□지역본부 및 ■■■지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 회수 가능한 공탁금에 대하여 즉시 회수하고 향후 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

7) 「국유재산법」 제42조 제1항 및 「국유재산법 시행령」 제38조 제3항

8) 금번 감사를 통해 2022. 10. 12. 공탁금 출급 청구하여 당일 공탁금 전액 수령함

4. 조치할 사항

가계지원처장은 휴면공탁금 점검 결과 확인된 공탁금 중 관리현황 보고에 누락된 공탁사건에 대해 담당 부서로 하여금 보고하도록 하고 공탁금 관리가 누락되지 않도록 법원이 안내하는 휴면공탁금에 대해 주기적으로 점검하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

□□지역본부 본부장 및 ■■지역본부 본부장은 휴면공탁금 점검 결과 확인된 회수 가능한 ×건의 공탁금 총 ×원(“기재 생략”)에 대하여 조속히 회수하고, 앞으로 공탁금 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.
(시정)